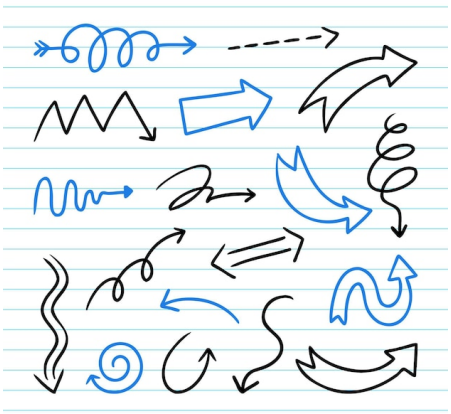


TEMA XIV



ESQUEMA DEL TEMA

LEY ORGÁNICA 3/2.007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES: OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY.

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

EL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS: ÁMBITO MUNICIPAL, PRINCIPIOS RECTORES; ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD.

LEY ORGÁNICA 3/2.007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

Título preliminar, 8 Títulos, 78 artículos.

31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 8 disposiciones finales.

Título Preliminar. Objeto y ámbito de la Ley (arts. 1-2).

Título I. El principio de igualdad la tutela contra la discriminación (arts. 3-13).

Título II. Políticas públicas para la igualdad.

- Capítulo I. Principios generales (arts. 14-22).
- Capítulo II. Acción administrativa para la igualdad (arts. 23-35).

Título III. Igualdad y medios de comunicación (arts. 36-41).

Título IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

- Capítulo I. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral (arts. 42-43).
- Capítulo II. Igualdad y conciliación (art. 44).
- Capítulo III. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad (arts. 45-49).
- Capítulo IV. Distintivo empresarial en materia de igualdad (art. 50).

Título V. El principio de igualdad en el empleo público.

- Capítulo I. Criterios de actuación de las Administraciones públicas (art. 51).
- Capítulo II. El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (arts. 52-54).
- Capítulo III. Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (arts. 55-64).
- Capítulo IV. Fuerzas Armadas (arts. 65-66).
- Capítulo V. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (arts. 67-68).

Título VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro (arts. 69-72).

Título VII. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas (arts. 73-75).

Título VIII. Disposiciones organizativas (arts. 76-78)

OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY.	
Objeto de la Ley.	Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres → Eliminación de cualquier discriminación → Alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria. - Principios de actuación de los Poderes Públicos. - Regulación derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. - Eliminación y corrección de toda forma de discriminación por razón de sexo.
Ámbito de aplicación.	Toda personas física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, domicilio o residencia.
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.	
Principio igualdad de trato.	Ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, asunción de obligaciones familiares y estado civil.
Principio igualdad en la interpretación y aplicación de las normas.	Principio informador del ordenamiento jurídico → Interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
Igualdad en el empleo ...	Igualdad en el empleo privado y público → acceso al empleo, trabajo por cuenta propia, formación profesional, promoción profesional, condiciones de trabajo (retributivas y de despido) ...
Discriminación.	**Discriminación directa.** Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. **Discriminación indirecta.** Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro.
Acoso.	**Acoso sexual.** Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. **Acoso por razón de sexo.** Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Discriminación por embarazo o maternidad.	Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
Inmunidad frente a represalias.	Se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo como consecuencia de presentación de queja, reclamación ... destinados a impedir su discriminación.

Consecuencias jurídicas conductas discriminatorias.	Los actos y cláusulas que constituyan o causen discriminación por razón de sexo → Se consideran nulos y sin efecto + Darán lugar a un sistema de reparaciones.
Acciones positivas.	Medidas específicas de los poderes públicos / personas físicas y jurídicas privadas para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
Tutela judicial efectiva.	Cualquier persona puede recabar la tutela del derecho a la igualdad → art. 53.2 CE. - Capacidad para intervenir en procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos → personas físicas y jurídicas con interés legítimo. - Capacidad para interponer litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo → Únicamente la persona acosada.
Prueba.	Corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad (no se aplica a los procesos penales).

III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 1/1/2.024-31/12/2.027	
Ámbito personal.	Su ámbito de actuación se extiende a la totalidad del personal que tenga una relación contractual laboral y/o estatutaria con el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
Ámbito territorial.	Su ámbito territorial se extiende a todos los centros de trabajo del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
Ámbito temporal.	El periodo de vigencia del presente Plan será de **cuatro años**. **1 de enero del 2.024 al 31 de diciembre de 2.027.**
OBJETIVO GENERAL.	El objetivo general que persigue este Plan es **avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos**.
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	Las actuaciones que orientan el II Plan de Igualdad se estructuran a través de tres líneas de intervención: • Línea 1: La **institución**. • Línea 2: La **comunicación**. • Línea 3: Las **personas**. En cada **línea** de intervención se establecen una serie de **objetivos específicos** en los que se concretan las **medidas** que sirven de guía de la política municipal en materia de Igualdad. Los objetivos y medidas recogidas se acompañan de un conjunto de **indicadores**, que permitirán realizar un seguimiento del Plan. Además, las medidas se presentan calendarizadas en el tiempo de vigencia del Plan e incluyen los ámbitos responsables e implicados en su implementación.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
LÍNEA 1. **La Institución.**	1.1.- Incorporar el principio de igualdad en la gestión y la organización municipal. 1.2.- Implementación, seguimiento, evaluación y difusión del plan. 1.3.- Alcanzar la paridad en la representación.
Línea 2. **La Comunicación.**	2.1.- Utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. 2.2.- Eliminar el sexismo y los estereotipos de género.
Línea 3. **Las Personas.**	3.1.- Fomentar la igualdad en el acceso al empleo y promoción interna. 3.2.- Suprimir el sexismo y la estereotipación. 3.3.- Asegurar el acceso al teletrabajo en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. 3.4.- Fomentar la igualdad en los procesos de provisión de puestos. 3.5.- Promover la igualdad salarial cuando se detecten disparidades. 3.6.- Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones formativas. 3.7.- Propiciar la conciliación de los tiempos de vida. 3.8.- Prevenir e intervenir en situaciones de especial protección: acoso sexual, acoso por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género y violencia de género.